



TÜRMOB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2015/2.DÖNEM

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI

SERMAYE PİYAYASI MEVZUATI

26 Temmuz 2015-Pazar 18:00-19:00

SORULAR

Soru 1) Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsaların; **(15 Puan)**

- a) Kuruluş şekli nasıldır?
- b) Asıl amaçları nelerdir?
- c) Denetimi hangi kurul tarafından yapılır?

Soru 2) Sermaye piyasasında yer alan; **(25 Puan)**

- a) Sermaye piyasası kurumlarını sıralayınız.
- b) Bu kurumlar arasında yer alan aracı kurumların faaliyet şartlarını ayrıntılı olarak belirtiniz.

Soru 3) Aşağıdaki kavramları tanımlayınız. **(20 Puan)**

- a) Halka arz
- b) Başlangıç sermayesi
- c) Yatırım fonu
- d) İkinci el piyasası

Soru 4) Sermaye piyasası kanununa göre bağımsız denetleme kuruluşlarının sorumlulukları nelerdir belirtiniz ve kısaca açıklayınız. **(20 Puan)**

Soru 5) Sermaye piyasası araçlarından "PAY" ların türlerini yazınız. Payların sahiplerine sağladıkları haklar nelerdir? Sadece maddeler halinde sıralayınız. **(20 Puan)**



CEVAPLAR

Cevap-1-)

- a-) Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar, SPK'nun teklifi ve ilgili bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu'nun onayı ile kurulur.
- b-) Menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının güven ve istikrar içinde, serbest rekabet şartları altında kolayca alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek.
- c-) Borsaların denetimi SPK tarafından yapılır.

Cevap-2-)

a) Sermaye Piyasası Kurumları

- Aracı kurumlar.
- Yatırım ortaklıkları.
- Yatırım fonları.
- Sermaye piyasasında faaliyet göstermesine izin verilen diğer kurumlar.

b) Kurumlar arasında aracı kurumların faaliyet şartları;

- Anonim ortaklık şeklinde kurulmuş olmaları,
- Paylarının tamamının nama yazılı olması,
- Paylarının nakit karşılığı çıkarılması,
- Sermayelerinin kurulca belirlenen miktardan az olmaması,
- Esas sözleşmelerinin bu kanun ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun olması,
- Kurucuların bu kanunda ve ilgili düzenlemelerde belirtilen şartlara sahip olması,
- Ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması.

Cevap-3-)

a-) Halka Arz: Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulmasını; halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesini, hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesini; SPK'na göre halka açık A.O'ların sermaye artırımları nedeniyle paylarının veya hisse senetlerinin satışını ifade eder.

b-) Başlangıç Sermayesi: Kayıtlı sermayeli anonim ortaklığın sahip olması zorunlu olan asgari çıkartılmış sermayesidir.

c-) Yatırım Fonu: Sermaye Piyasası Kanunu doğrultusunda halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paraların, belge sahipleri hesabına riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esasına göre sermaye piyasası araçları, gayri menkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacı ile kurulan kurucusunun mal varlığından ayrı mal varlığı olan ve tüzel kişiliği olmayan bir mal varlığıdır.

d-) İkinci El Piyasası: Daha önce halka arz edilmiş sermaye piyasası araçlarının alım satımının yapıldığı piyasalardır. Organize ikinci el borsalardır.Örneğim İstanbul Altın Borsası.



TÜRMÖB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

Cevap-4-) Sermaye Piyasası Kanunu, yaptıkları işler ve bu işlerin sonuçları ile ilgili olarak Bağımsız Denetim kuruluşlarının Hukuki ve Cezai sorumlulukları olduğuna hükmetmiştir.

- a-) Hukuki Sorumluluk
- b-) Cezai Sorumluluk

Cevap-5-) Payların Türleri:

- a-) Nama yada Hamiline olarak çıkartılır.
- b-) Adi-imtiyazlı paylar.
- c-) Primli-Primsiz paylar.
- d-) Bedelli – Bedelsiz paylar.